

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064911-24.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

**RECORRIDO:** FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FIES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.**

### ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2024.

5064911-24.2024.4.02.5101

510014382270 .V3

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064911-24.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

**RECORRIDO:** FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

### RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo) em face de decisão do Juízo a quo que negou a tutela antecipada de suspensão da cobrança das parcelas mensais referente ao contrato de financiamento estudantil (FIES).

No caso, a parte autora requer a extensão da renegociação da dívida para aplicação do desconto de 77% no seu contrato do FIES. Sustenta que firmou com o FNDE, em 13/03/2012, tendo utilizado o seu financiamento para o curso de Engenharia Elétrica. A fase de amortização iniciou-se em 20/07/2017, e desde essa fase, a parte Requerente encontra-se adimplente com suas parcelas, de modo que honrou com sua devida obrigação, conforme consta no cronograma de amortização (anexo), sendo que este evidencia o pagamento das 84 parcelas, saldo devedor atual de R\$ 30.698,42 em 72 prestações, tendo as frações atuais constando no valor de R\$ 427,49. Aduz que a Medida Provisória n.º 1.090/2021 convertida na Lei nº 14.375/2022 concedeu uma redução do saldo global da dívida de até 99% para os inadimplentes, porém não trouxe basicamente benefício algum para os pagantes regulares. Aduz que não houve observância aos princípios da capacidade contributiva, da moralidade e da isonomia. Requer a *suspensão da cobrança do valor das parcelas até o trânsito em julgado desta ação, visando evitar maiores danos à autora.*

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

### VOTO

Como visto, o cerne da controvérsia diz respeito ao preenchimento dos requisitos, pela parte autora, para que possa fazer *jus* à renegociação, mesmo estando adimplente no contrato firmado no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil. Requer, pois, seja determinada a suspensão das mensalidades do referido financiamento.

A medida de urgência pleiteada impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. O art 300 do CPC que prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

*Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*

*(...)*

*§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.*

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.*

Assim, para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, são eles: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

*In casu*, em juízo perfunctório, típico das medidas de urgência, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados.

Sobre as normas aplicáveis ao caso concreto, são as seguintes, com grifos nossos:

*Lei nº 10.260/2001*

*Art. 5º-A. (...)*

*§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de dezembro de 2021 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei nº 14.375, de 2022)*

*VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 **que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)***

*VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 **que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)***

*Lei nº 14.375/2022:*

*Art. 2º São modalidades de transação aquelas realizadas por adesão, **na cobrança de créditos contratados com o Fies até o segundo semestre de 2017 e cujos débitos estejam:***

*I - vencidos, não pagos há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, e completamente provisionados; ou*

*II - vencidos, não pagos há mais de 90 (noventa) dias, e parcialmente provisionados.*

*Parágrafo único. A transação por adesão implicará a aceitação pelo devedor do Fies das condições estabelecidas em ato do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).*

*Art. 5º A transação na cobrança de créditos do Fies, celebrada somente por adesão, poderá contemplar os seguintes benefícios:*

*I - a concessão de descontos no principal, nos juros contratuais, nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, observado o impacto líquido positivo na receita, nos termos do inciso III do caput do art. 6º desta Lei;*

*II - a concessão de descontos nos juros contratuais, nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados classificados como inadimplentes, observado o impacto líquido positivo na receita, nos termos do inciso III do caput do art. 6º desta Lei;*

*III - o oferecimento de prazos e de formas de pagamento especiais, incluídos o diferimento e a moratória; e*

*IV - o oferecimento ou a substituição de garantias.*

*§ 1º É permitida a utilização de uma ou mais das alternativas previstas nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo para o equacionamento dos créditos.*

*§ 2º É vedada a transação que:*

*I - implique redução superior a 77% (setenta e sete por cento) do valor total dos créditos a serem transacionados; ou*

*II - conceda prazo de parcelamento dos créditos superior a 150 (cento e cinquenta) meses, exceto se houver cobrança por meio de consignação à renda do devedor do Fies.*

*§ 3º Na hipótese de transação que envolva pessoa inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que tenha sido beneficiária do Auxílio Emergencial 2021, a redução máxima de que trata o inciso I do § 2º deste artigo será de 99% (noventa e nove por cento).*

*§ 4º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação incluem aqueles completamente provisionados pela União em seus demonstrativos contábeis.*

***§ 5º Na liquidação de contratos inadimplentes por meio de pagamento à vista, além dos benefícios estabelecidos no inciso II do caput deste artigo, é permitida a concessão de até 12% (doze por cento) de desconto no principal da dívida.***

*§ 6º A proposta de transação aceita não implicará novação dos créditos aos quais se refere.*

*Art. 6º Ato do CG-Fies disciplinará:*

*I - os procedimentos necessários à aplicação do disposto neste Capítulo, inclusive quanto à rescisão da transação;*

*II - a possibilidade de condicionamento da transação:*

*a) ao pagamento de entrada;*

*b) à apresentação de garantia; e*

*c) à manutenção das garantias existentes;*

***III - os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas;***

*IV - os parâmetros para concessão de descontos, tais como o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança; e*

*V - a vinculação dos benefícios a critérios objetivos, preferencialmente, que abranjam:*

*a) a idade da dívida;*

*b) a capacidade contributiva do devedor do Fies; e*

*c) os custos da cobrança judicial.*

***Art. 13. É permitida a concessão do desconto previsto no § 5º do art. 5º desta Lei na liquidação de contratos adimplentes por meio de pagamento à vista, de acordo com condições estabelecidas em ato do CG-Fies, desde que demonstrado o impacto líquido positivo na receita.***

O FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) foi instituído pela Lei nº 10.260/2001, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria (art. 1º).

Como se vê nas normas acima, a maioria das hipóteses de renegociação tem relação com contratos celebrados até o segundo semestre de 2017, mas que estejam inadimplentes.

Com efeito, a Lei nº 14.375/2022, ao oferecer condições diferenciadas para os que se encontravam inadimplentes em seus financiamentos estudantis, dispôs de forma desigual, no intuito de buscar o equilíbrio entre aqueles que se encontram em situações desiguais. É a denominada isonomia material.

A isonomia material pressupõe a igual aplicação das normas àqueles que preencham iguais condições, assim como aplicação desigual das normas conforme as desiguais condições. Este é um pressuposto que visa, assim, à equidade no Direito, ao equilibrar relações desiguais.

A respeito do tema, a célebre frase do ilustríssimo Rui Barbosa em sua obra Oração dos Moços (1956, p.35): *"A regra de igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigalam, nessa desigualdade social, proporcional à*

*desigualdade natural, é que se acha a verdadeira igualdade".*

Assim sendo, o princípio da isonomia deduz as diferenças contextuais, mas preza pela aplicação igualitária das normas, desde que preenchidas as condições necessárias.

Não obstante, o estabelecimento de requisitos para quitar o FIES está adstrito ao Princípio da Reserva legal, compete ao legislador concretizar o princípio da isonomia e não ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa.

Assegurar ao autor adimplente os mesmos direitos previstos para o estudante inadimplente, acarretaria atuação anômala do Poder Judiciário como legislador positivo, em clara desobediência ao princípio constitucional da separação de poderes, imiscuindo-se em seara que cabe apenas ao legítimo detentor da função de legislar.

Frise-se que, se o autor celebrou com instituição financeira contrato de financiamento estudantil, e se comprometeu ao pagamento, em dinheiro, de parcelas mensais, restariam violadas a segurança e o equilíbrio contratual, caso se considerasse sempre possível a revisão do acordado apenas diante das dificuldades financeiras do mutuário.

Portanto, vislumbro não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC e entendo que os argumentos da parte autora não são suficientes a gerar a revisão de plano da referida decisão.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.